政府信息公开
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
重点领域信息公开
政策文件
政府信息公开年报
依申请公开

公示公告

马龙鸡头村“1·23”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2025-12-05　来源：区应急管理局　浏览：119

2025年1月23日15时51分，曲靖市马龙区轿东线1公里300m处发生一起道路交通事故，事故造成1人死50余万元。

事故发生后，曲靖市安全生产委员会于2025年2月6日向马龙区人民政府下发了《一般生产安全事故书》（曲安事故督办〔2025〕7号），对该起事故查处进行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经马龙区政复〔2025〕51号），成立由区应急管理局、区纪委监委、区检察院、市公安局马龙分局、区交通运输局、关人员组成的马龙鸡头村“1·23”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），及时开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘阅资料和分析论证，查清了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了分析了事故暴露出的突出问题，提出了建议和事故防范措施。

经调查认定，马龙鸡头村“1·23”道路交通事故是一起因驾驶员对路面动态观察不足、超速行驶，中途加速折返，从而造成机动车左前轮碾压到横穿道路行人，导致行人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.云D035***号重型半挂牵引车，三一牌SYM4250***，车辆识别代号LFCAH96WOP3***，发动机号EMLK有人为云南中闽物流科技有限公司，登记住址为云南省曲靖市马龙区鸡头村街道***。该车于2023年8月10日通警察支队注册登记，前排核定载客2人（肇事时载1人），准牵引总质量37670kg，检验有效期至2025年8月

太平洋财产保险股份有限公司云南分公司办理机动车交通事故责任强制保险，保单号为AKUM06ICTP24B0**年6月25日10时起至2025年6月25日10时止，肇事时由唐*驾驶。

2.云D8***挂号重型半挂自卸车，鑫泰源牌XTY94***，车辆识别代号LA99FRZ31***，机动车所有人为有限公司。该车于2023年8月11日在曲靖市公安局交通警察支队注册登记，核定载货质量31500kg（肇事时效期至2025年8月31日，肇事时由云D035***号重型半挂牵引车牵引。

（二）驾驶人及当事人基本情况

1.驾驶人：唐*，男，汉族，1974年4月10日出生，身份证号码：53222***055，住址：云南省曲靖市持曲靖市公安局交通警察支队核发的驾驶证号为53222***055、档案编号为53030***790、准驾车型为A2类的次领证日期为2003年5月21日，有效期限为2015年5月21日至2025年5月21日，系本案中云D035***号重型半挂曲靖市公安局马龙分局交通管理大队《道路交通事故认定书》：经呼气式酒精检测仪检测，唐*呼出气体中0mg/100ml。

2.当事人：陈*涛，男，汉族，2012年12月25日出生，身份证号码：53032***910，住址：云南省曲靖道**村民组*号，系本案中行人，在事故中受伤后抢救无效死亡。据曲靖珠源司法鉴定中心《司法鉴定〔2025〕尸鉴字4号）：被鉴定人陈*涛死亡原因符合交通事故所致的腹部挤压伤、胸腰椎塌陷死亡。

（三）事故涉及企业基本情况

云南中闽物流科技有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：郑*；统91530*****K2L；住所：云南省曲靖市马龙区鸡头村街道东光工业园区**室；注册资本：6500万元；营业期至无固定期。经营范围：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；（不含危险货物）；公共铁路运输；国际道路货物运输等。企业具备《道路运输经营许可证》，证书编号址：云南省曲靖市马龙区鸡头村街道东光工业园区**室；有效期至：2027年8月16日；资质性质：有限责任或控股）；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输；发证机关：曲靖市该公司为云D035***号重型半挂牵引车、云D8***挂号重型自卸半挂车所属单位。

（四）事故涉及企业安全管理情况

1.安全管理机构设置及人员配备情况

根据云南中闽物流科技有限公司《关于调整安全生产领导小组暨安全应急救援领导小组成员的〔2024〕4号），该公司安全生产领导小组暨安全应急救援领导小组，组长为许*旺（总经理），成员包括责人）、陈*（安全员）、李*成（调度员）、张*艳（出纳）、李*玲（办公室工作人员）。

2.安全管理人员持证情况

谢*书，男，道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核系统考核合格，人员类别：道路人；有效期限2024年11月29日至2027年11月29日。

陈*，男，云南中闽物流科技有限公司安全员，道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考人员类别：道路运输企业安全生产管理人员；有效期限2023年6月2日至2026年6月2日。

3.公司安全生产管理制度建立情况

该公司建立劳动纪律管理制度、公司领导值班制度、财务管理制度、安全生产管理制度、安全生产管大安全事故及突发、车辆技术管理规定、设备管理制度、车辆行驶记录仪使用管理办法、车队长管理规定、全生产管理制度、安全生产会议制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全宣传教育与培训制度、道路驶操作指南、劳动防护用品管理制度、设施设备安全管理制度、安全生产隐患排查与治理管理制度、安全生生产安全事故应急救援预案、消防应急预案、恶劣天气应急预案、突发事件综合应急救援预案、安全风险分

源辨识、风险评估及控制管理制度、危险源及风险清单、各岗位操作规程、安全值班和领导带班制度、安全
驶员“黑名单”管理制度。

4.安全隐患排查治理及危险源辨识控制管理情况

该公司根据《安全生产隐患排查与治理管理制度》，每月对所有车辆路检专项检查，对车辆重点部位
点节假日或重要时段开展专项排查，建立并落实隐患整改跟踪制度，认真填写各专项检查记录，及时发现并
根据危险源辨识、风险评估及控制管理制度，编制了危险源及风险清单、服务过程危险源辨识评估记录表，
录情况。

5.安全生产奖惩情况

该公司建立安全生产奖惩考核办法，对驾驶员进行分类指标考核，建立奖励机制，在每月工资表中对
违规的驾驶员建立《违法违规处罚档案》，及时纠正驾驶员违法违规行为，并进行违法违规教育。云D035
车驾驶员唐*在事故发生前未被列入违法违规名单。

6.安全教育培训情况

该公司按照安全生产宣传教育和教育培训计划并落实，每月由公司副经理组织对安全生产领导小组和
全员安全生产教育培训。云D035***号重型半挂牵引车驾驶员唐*完成每月的培训并考核合格，2024年1月至
安全生产培训13次。

7.应急救援演练情况

该公司按照应急救援预案演练计划及生产安全事故应急救援预案落实应急救援预案演练，并配备应急
备。

8.设备、设施安全管理情况

该公司按照监控智能调度维护及车载监控设备管理制度，对安装智能调度系统及车载监控设备的采购
护、监控管理及数据应用等全过程安排专人实时监控并形成GPS监控记录。该公司按照设备设施安全管理制
备进行登记、维护，定期对车辆进行安全例行检查及维护。

9.安全生产费用的提取和使用情况

该公司按照安全生产费用提取和使用管理制度规定，安全生产费用按照营业收入1%的标准逐月计提，
生产投入计划，并按计划投入使用安全生产费用。

（五）事故发生经过

2025年1月23日15时许，唐*在公司没有发出任何出车任务调度指令的情况下，未向公司进行申请或报
相关管理人员授权或审批同意，擅自驾驶云D035***号重型半挂牵引车牵引云D8***挂号重型自卸半挂车外出
曲靖市马龙区轿东线由西向东行驶，15时51分许行驶至曲靖市马龙区轿东线1公里300米处时，其所驾云D0
引车左前轮碾压到由道路北侧向道路南侧快速折返的行人陈*涛，造成陈*涛抢救无效死亡。

（六）事故现场

事故现场位于曲靖市马龙区轿东线1公里300米处，该路段为东西走向的机非混合道路，道路为干燥的
靖市马龙区鸡头村街道鸡头村，西至曲靖呈钢钢铁有限公司。道路中心渠化黄色双实线，有效路面全宽13.
志限速40km/h。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失50余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年1月23日15时59分，马龙区公安局交通管理大队接到驾驶人唐*报警称：驾驶重型半挂车碾压到分，曲靖市马龙区交通管理大队大队长夏某某、副大队长李某某、事故中队民警董某某与两名辅警到达事故

（二）事故现场应急处置情况

民警到达事故现场后，及时对事故现场进行管控并核实人员伤亡情况。2025年1月23日15时56分，马龙区人民医院120急救中心指令赶赴现场进行急救处置，于16时20分到达现场进行急救处置；16时50分，分钟现场抢救无效后死亡。现场勘验完毕后，恢复交通。

（三）医疗救治善后情况

2025年2月27日，曲靖市公安局马龙分局交通管理大队出具《道路交通事故认定书》：认定唐*承担事*涛承担此事故的同等责任。遇难者家属对该事故认定书提出复核。2025年3月18日，曲靖市公安局交通管理事故复核结论：维持曲靖市公安局马龙分局交通管理大队第53032*****005号《道路交通事故认定书》。事人民政府高度重视，要求尽快查明事故原因，做好善后处置工作。善后处置工作围绕1名遇难者及家属开展唐*先行垫付了6万元丧葬费，遇难者陈*涛遗体已火化并办理了丧葬事宜，其余赔偿由保险公司向受害者家赔付工作已全部妥善处理结束。截至今日，遇难者家属情绪稳定，未发生死者家属上访、闹访等事件，没有

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起道路交通事故发生后，应急响应启动及时，各有关单位接警后能第一时间源，协同作战，以最快速度救人和维护交通秩序，将事故影响降到最低，指挥员能够及时赶到现场，靠前指快速，未出现新伤亡及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

（一）原因分析

根据曲靖市公安局马龙分局交通管理大队《道路交通事故认定书》（第53032****005号），经调查询场勘查、综合分析，认定唐*驾驶机件不符合标准的机动车超速行驶，对路面动态观察不足，其行为违反了《道路交通安全法》第二十一条[1]、第四十二条第一款[2]、第二十二条第一款[3]之规定，是造成此次事错；陈*涛横过机动车道，车辆临近时突然加速横穿、折返，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全十五条[4]之规定，是造成此事故发生的另一方面过错，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[6]之规定，认定唐*承担事故的同等责任，陈*等责任。

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十五条：行人横过机动车道，应当从行人过街设过街设施的，应当从人行横道通过；没有人行横道的，应当观察来往车辆的情况，确认安全后直行通过，不然加速横穿或者中途倒退、折返。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事
发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[6]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项：公安机关交通管理部门应当根据当事
路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：（二）因两方或者两方以上当事人的过错
的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

（二）其他可能因素排除

根据公安出警记录、事故现场勘查、询问笔录和事故现场视频资料分析，排除刑事案件的可能性。

（三）调查中发现的其他问题

1.据驾驶员本人询问笔录、企业提供的调度记录发现：事故发生时，唐*驾驶云D035***号重型半挂
挂号重型自卸半挂车未经公司调度，在公司没有发出任何出车任务调度指令的情况下，未向公司进行申请或
司相关管理人员授权或审批同意，擅自驾驶公司车辆外出处理个人事务，其行为不属于物流公司生产经营活

2.云南聚祥司法鉴定中心《交通事故痕迹物证鉴定意见书》（云聚司鉴〔2025〕车技鉴字第00*号、
鉴定意见：（1）云D035***号重型半挂牵引车及其云D8***挂号重型自卸半挂车发生事故转向系统的功
D035***号重型半挂牵引车发生事故前制动系第一轴左、右车轮不能产生有效制动力制动不合格，其他轴制
云D035***号重型半挂牵引车及其云D8***挂号重型自卸半挂车发生事故前灯光电器（照明、信号装置及其他
有效。（4）云D035***号重型半挂牵引车存在第一轴左、右车轮不能产生有效制动效能的故障。（5）云D0
引车及其云D8***挂号重型自卸半挂车在视频图像时刻15:39:16第10帧至时刻15:39:20第8帧（本处时间为校
间慢15分钟）之间的平均速度约为44.2km/h。

（四）事故性质

经调查认定，马龙鸡头村“1·23”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》《道路运输车辆技术管理
共和国安全生产法》等法律法规，对事故责任单位及人员的处理建议如下:

（一）在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.陈*涛，男，肇事时系路上行人，对事故发生负有同等责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责

2.唐*，男，系云D035***号重型半挂牵引车牵引云D8***挂号重型自卸半挂车驾驶人，经交管部门认定
承担同等责任。建议由市公安局马龙分局交通管理大队依法进行处理。

（二）建议免予责任追究处理单位

云南中闽物流科技有限公司，系云D035***号重型半挂牵引车登记单位，经调查，该公司按规定制定
定、驾驶人员管理规定及安全生产规章制度，建立了安全生产责任制并落实到各工作岗位，配备了专职安全
产隐患排查治理制度、危险源辨识控制管理制度，开展隐患排查治理，编制了危险源及风险清单、服务过程
录表，落实危险源辨识记录。按照安全生产宣传教育和教育培训计划并落实对从业人员开展安全教育培训。
演练计划及生产安全事故应急救援预案落实应急救援预案演练，并配备应急救援演练物资、装备。事故发生
善处理事故善后事宜，且针对“1·23”事故开展了警示教育专项培训，在事故调查过程中积极配合调查组
结事故经验和教训。云D035***号重型半挂牵引车、云D8***挂重型自卸半挂车已按期进行了隐患排查及维修
出云D035***号重型半挂牵引车制动系第一轴左、右车轮不能产生有效制动力，但第一轴系转向轴，车辆在
现制动问题，虽有瑕疵但整车具有制动力。且本次事故发生，系陈*涛横穿机动车道，车辆临近时突然加速

员唐*反应不及时导致发生事故，与车辆第一轴不能产生制动力无直接因果关系。云南中闽物流科技有限公
使用、保养、维修、检测制度和档案，车辆整体具备制动能力，安全性能良好。鉴于本次事故驾驶人唐*员
技有限公司没有发出任何出车任务调度指令的情况下，未向公司进行申请或报告，也未经过公司相关管理
意，擅自驾驶公司车辆外出处理个人事务时发生的，事故发生时驾驶人员及车辆均未在执行公司物流任务，
南中闽物流科技有限公司已履行了企业安全生产主体责任，建议免予行政处罚。

五、事故主要教训

（一）交通安全宣传教育不足，道路安全隐患排查存在盲区。

部分群众对交通法规认知模糊，随意横穿马路，反映出当前交通安全宣传存在不足，未能全面覆盖重
和内容缺乏针对性，提升群众自我保护意识和遵守交规的自觉性不够。事故路段未及时发现和处置可能存在
理设置警示标识、未优化道路通行条件，对行人易违规穿行的路段缺乏有效管控措施。

（二）安全意识树得不牢，从业人员安全意识淡薄。

驾驶从业人员安全意识的淡薄，往往直接导致交通事故的发生。轻则造成车辆损坏、人员受伤，重则
大恶性事故，不仅让驾驶从业人员自身面临伤残甚至死亡的风险，更让无数家庭瞬间破碎。驾驶从业人员作
核心力量，其行为直接代表行业形象。安全意识淡薄引发的各类事故，不仅给交通运输行业带来巨额经济损
行业的公信力。群众对驾驶从业人员的信任度下降，对交通运输服务的安全感不足，进而影响整个行业的健
利于社会和谐稳定。

六、事故整改和防范措施

鸡头村街道、曲靖市公安局马龙分局交通管理大队、曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队等单
故的深刻教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安
强化道路交通安全执法和隐患排查工作，坚决避免类似事故发生。为切实筑牢道路交通安全防线，有效防范
提出以下事故防范及整改措施建议:

（一）强化企业安全监管与责任落实，堵住制度漏洞严防事故的发生

1.深刻汲取事故教训。各部门需继续巩固深化道路交通安全“党政主导、综合监管、单位负责、社会
工作局面，开展联合执法；强化隐患源头治理，切实解决交通安全管理基础性、源头性问题。加大公路隐患
事故路段暴露出来的交通隐患，合理设置警示标识、优化道路通行条件，对行人易违规穿行的路段形成有效
民群众生命财产安全。走访各运输企业，加大货运车辆隐患排查治理力度，确保机动车隐患排查全面无死角
改。切实加强道路运输安全工作，加强运输车辆源头隐患排查。督促运输企业加强对从业人员的教育培训，
和底线思维。

2.完善制度建设。按照“三管三必须”要求，交通、运政等部门要加大对运输企业监管力度，督促企
驾驶员安全教育培训，严格规范驾驶员行为，落实安全生产主体责任。对车辆存在安全隐患、管理制度不健
规从严处罚并责令限期整改；对屡教不改的企业，采取停业整顿等措施，通过严格执法倒逼企业完善车辆维
度，从制度上消除事故隐患。

3.强化车辆管理。建立健全车辆档案，交通、运政等部门要督促指导云南中闽物流科技有限公司重新
理制度，对车辆钥匙进行集中统一保管，驾驶员凭派车单领取车辆钥匙后开展运输工作，回库后上交钥匙，
车私用行为，对违规者予以严厉的处理甚至开除。同时，加强对驾驶员的日常监督，利用GPS定位系统实
迹，一旦发现异常立即进行核实处理。在车辆隐患排查方面，投入更多的人力和物力，建立健全运输车辆档
录车辆检查情况，每次出车前、回库后都要进行全面细致的检查，特别是对制动、转向、轮胎等关键系统，
进行检测，并安排专人对检查结果进行审核签字，确保隐患都能被及时发现并排除，严防事故再次发生。

（二）提升从业人员安全意识，从源头遏制事故的发生

1.扎实开展教育培训。所有营运车辆定期组织驾驶员参加交通安全法规、驾驶技能和应急处置培训，授课，通过案例分析、模拟演练等方式，增强驾驶员的安全意识和责任感。

2.强化安全宣传。区交通运输行业主管部门要联动各部门开展“交通安全进社区、进学校、进企业”路交通安全宣传，持续推进道路交通安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，通过情景模拟、传手册等多样化形式，普及交通法规和安全出行知识，重点加强对儿童、老人、外来务工人员等群体的宣传通安全意识。同时，对高风险驾驶员逐人见面开展宣传教育，加大对重点违法行为人、典型事故案例警示驾驶人及行人，树牢“生命至上、安全第一”的出行理念，构建全民参与交通安全治理的新格局。

（三）加强路面行车监管，树牢安全出行理念

1.强化科技化监管手段。所有营运车辆安装车载GPS定位系统和行车记录仪，实时监控车辆行驶轨迹据，及时发现和纠正驾驶员的违规行为。

2.建立巡查机制。交通管理部门应定期组织人员对重点路段、重点时段的车辆行驶情况进行巡查，加疲劳驾驶、酒后驾驶等违法行为的查处力度。

（四）优化道路安全环境，提升道路通行安全性能

1.排查道路隐患。货运物流公司对单位周边及车辆经常行驶的道路进行全面排查，及时发现隐患并报隐患进行整改。

2.完善交通设施。交管部门在必要的路段设置减速带、人行横道、警示灯、反光镜等交通设施，优化路通行安全性能。

（五）健全应急处置机制，提升应急处置能力

1.制定应急预案。货运物流公司结合实际情况，制定完善的交通事故应急处置预案，明确应急处置流定期组织演练，提高应对突发事件的能力。

2.加强应急保障。各单位需配备必要的应急救援设备和物资，确保在发生交通事故时能够及时开展救减少人员伤亡和财产损失。

上一篇：曲靖市马龙区关于推进改革发展先进集体和先进个人拟表彰对象的公示

下一篇：马龙区张安屯街道ZAT-01单元国土空间详细规划草案公示